

Nurolazman bin Adnan

Lwn

Mawarni binti Mahmod @ Ariffin

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Mal (Semakan) No. 2302-A0010-003-0009, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 23 Mei 2023/ 3 Zulkaedah 1444H]

Kes mal yang disemak Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 - Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Pemohon : Tn. Roslizam bin Rahim daripada Tetuan Izam Rahim Chambers.

Responden: Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 9/2/2023 bagi mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

1. Mahkamah menjalankan semakan dan/ atau meminda dan/ atau ~~membatalkan dan/ atau mengenyepikan dan/atau mengubah keputusan~~ Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh pada 19 haribulan Januari 2023 di dalam prosiding Permohonan No.: 2212-H0210-4411-0226 (Kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kes Tersebut"), secara khusus terhadap keputusan Yang Arif Hakim Bicara yang mengekalkan keabsahan perintah di dalam kes tersebut dan

meneruskan prosiding untuk pengurusan kes di hadapan Pendaftar berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

2. Apa-apa perintah dan/ atau relif lain yang difikirkan patut menurut hukum Syarak dan/ atau suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini adalah untuk membuat semakan terhadap Tindakan YA Hakim Bicara dalam prosiding kes Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 yang memutuskan bahawa prosiding *Inter-parte* masih lagi berjalan dan menetapkan tarikh sebutan semula di hadapan Pendaftar untuk pengurusan kes pada 7/3/2023 walaupun menurut Pemohon perintah *Ex-Parte* yang dikeluarkan pada 21/12/2022 tidak lagi absah dan terbatal disebabkan kegagalan pihak Responden untuk menyampaikan Permohonan dan Perintah *Ex-Parte* kepada Pemohon dalam tempoh 7 hari sebagaimana yang termaktub dalam para 5 perintah *Ex-Parte* yang telah dikeluarkan.

FAKTA KES

[3] Responden melalui Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam untuk mendapatkan perintah Interim (Tegahan/Injuknsi Terhadap Gangguan) dan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 21/12/2022 telah meluluskan permohonan Respondan dan telah memerintahkan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003.

2. Mahkamah memerintahkan Responden dilarang menghampiri dan/ atau dilarang bertindak kasar dan/ atau memukul tubuh badan Pemohon.
 3. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dan/ atau wakilnya menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooboh Pemohon sama ada di tempat awam atau persendirian secara fizikal, mental mahupun secara lisan dan bertulis dan/ atau dengan apa-apa cara pun.
 4. Mahkamah memerintahkan bahawa Polis Diraja Malaysia, Pegawai Penguatkuasa Agama, Pihak Imigresyen dan mana-mana pihak bertanggungjawab diarahkan untuk campurtangan memberi Kerjasama kepada Pemohon untuk memastikan pelaksanaan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap perintah Mahkamah ini.
 5. Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon hendaklah menyampaikan Permohonan *Ex-Parte* dan perintah *Ex-parte* ini kepada Responden dalam tempoh 7 hari dari Tarikh Perintah ini dimeterai.
 6. Mahkamah memerintahkan kes ini didengar secara *Inter-Parte* pada 19 Januari 2023 jam 9.00 pagi.
-
7. Mahkamah memutuskan bahawa perintah ini hendaklah disifatkan terbatal serta merta apabila terma 5 dalam perintah ini tidak dipatuhi.

[4] Pemohon dalam Afidavitnya menyatakan bahawa beliau hanya menerima perintah bersih tersebut pada tarikh perintah tersebut dimeterai iaitu pada 21/12/2022 melalui serahan tangan yang telah dibuat oleh abang Responden

kepada Pemohon, manakala pada 3/1/2023 pula Pemohon telah menerima sebahagian Notis Permohonan dan Notis Perakuan Segera melalui aplikasi *whatsapp* daripada abang Responden.

[5] Menurut Pemohon lagi, beliau hanya menerima dokumen lengkap yang mengandungi Notis Perakuan Segera, Notis Permohonan dan Afidavit beserta ekshibit pada 20/1/2023 iaitu selepas 30 hari dari tarikh Perintah dimeterai dan selepas prosiding *Inter-Parte* dimulakan dan bukannya dalam tempoh 7 hari sebagaimana yang diperintahkan dalam para 5 Perintah *Ex-Parte* tersebut.

[6] Justeru itu, pada prosiding *Inter-Parte* yang berjalan pada 19/1/2023, Peguam Syarie Pemohon telah membangkitkan berkenaan dengan kegagalan Responden untuk mematuhi para 5 perintah *Ex-Parte* (injunksi) tersebut yang menyebabkan perintah tersebut tidak lagi absah dan terbatal memandangkan tiada sebarang permohonan lanjut masa difailkan oleh Responden, namun begitu YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa prosiding *Inter-Parte* masih lagi berjalan dan menetapkan tarikh sebutan semula di hadapan Pendaftar untuk pengurusan kes pada 7/3/2023.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Perkara pertama yang perlu Kami teliti ialah sama ada permohonan ini melalui saluran yang tepat atau sebaliknya. Ini kerana Permohonan Semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen EPAIS 2003.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436h bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut:-

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*

- i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Ouran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara ikian dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arakan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] M 36 BHG.2.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi*".

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[10] Telah banyak kes Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri yang memberikan garis panduan bagaimana sesuatu proses semakan itu boleh dilaksanakan antaranya dalam kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan Permohonan Semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati

alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan keputusan YA Hakim Bicara bahawa prosiding *Inter-Parte* masih lagi berjalan dengan menetapkan tarikh pengurusan kes di hadapan Pendaftar sedangkan menurut Pemohon kegagalan Responden untuk mematuhi terma 5 perintah interim injunksi tersebut telah menyebabkan perintah tersebut terbatal dan tidak lagi absah.

[13] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 khususnya terhadap perintah *Ex-Parte* (Injunksi) dan terma-terma perintah berkenaan serta membuat rujukan kepada **Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi)**.

[14] Hasil penelitian terhadap affidavit Pemohon, rekod Kes Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 dan Perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang telah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 21/12/2022, beberapa dapatan telah Kami perolehi sepertimana berikut:

1. Wujud terma 5 dalam perintah *Ex-parte* (Injunksi) tersebut berkenaan arahan Mahkamah untuk Responden menyampaikan Permohonan *Ex-Parte* dan Perintah *Ex-Parte* tersebut kepada pihak Pemohon dalam tempoh 7 hari dari tarikh Perintah dimeterai.
2. Wujud terma 7 yang membatalkan perintah *Ex-Parte* (injunksi) tersebut sekiranya terma 5 tersebut gagal dipatuhi.

3. Tiada Permohonan Bagi Melanjutkan Tempoh Penyerahan dokumen Permohonan *Ex-Parte* dan Perintah *Ex-Parte* difailkan oleh pihak Responden.

4. Berdasarkan terma 5 dan 7 perintah *Ex-Parte* tersebut dan berpandukan tarikh perintah *Ex-Parte* tersebut dikeluarkan (21/12/2022) dan tarikh penyerahan keseluruhan dokumen Permohonan *Ex-Parte* dan Perintah *Ex-Parte* tersebut kepada pihak Pemohon (20/1/2023), ternyata perintah *Ex-Parte* tersebut telah pun terbatal dan tidak lagi absah.

5. Berdasarkan catatan YA Hakim Bicara pada 19/1/2023 (Khamis), wujud catatan berkenaan perkara-perkara berikut:

- i. makluman daripada Peguam Syarie Pemohon berkenaan penerimaan dokumen melalui applikasi *Whatsapp* pada 3/1/2023 yang menyebabkan perintah tersebut terbatal kerana gagal mematuhi terma 5.
- ii. Arahan YA Hakim Bicara untuk pihak Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan selepas terima satu permohonan lengkap dari Responden.
- iii. Arahan YA Hakim Bicara untuk proses melengkapkan dokumen dihadapan Pendaftar pada 7/3/2023.

[15] Berdasarkan dapatan di atas dan berpandukan Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding *Ex-Parte* Hadhanah dan Injunksi), Kami berpuashati bahawa telah berlaku kekhilafan yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara apabila:

- i. pada tarikh 19/1/2023 (Khamis) mengarahkan untuk prosiding *Inter-Parte* diteruskan melalui arahan melengkapkan dokumen (Pengurusan Kes) dihadapan Pendaftar pada 7/3/2023 sedangkan ianya telah melanggar terma 5 Perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara sendiri yang mengarahkan untuk Responden menyampaikan dokumen Permohonan *Ex-Parte* dan Perintah *Ex-Parte* tersebut kepada pihak Pemohon dalam tempoh 7 hari dari tarikh Perintah dimeterai dan kegagalan mematuhi terma 5 tersebut menyebabkan perintah *Ex-Parte* tersebut terbatal sebagaimana kehendak terma 7. Tindakan ini juga bersalahan dengan kehendak Garis panduan 10(4) Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 yang menyebutkan seperti berikut:

"10. Tatacara Selepas Permohonan Perintah Ex-Parte Interim Dibenarkan

(1)

(2)

(3)

(4) *Pemohon hendaklah menyampaikan kepada pihak Respondan Notis Permohonan Ex-Parte, Afidavit Permohonan Ex-Parte dan perintah Ex-parte dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh perintah dikeluarkan dan hendaklah memfailkan Afidavit Penyampaian ke Mahkamah".*

- ii. pada tarikh 19/1/2023 (Khamis) mengarahkan untuk pihak Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan selepas terima satu permohonan lengkap dari Responden sedangkan tarikh penerimaan permohonan lengkap tersebut telah pun melebihi tempoh tujuh (7) hari

sebagaimana kehendak terma 5 perintah dan kehendak Garis Panduan 10(4) Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 di atas.

- iii. bertindak seolah-olah perintah *Ex-Parte* (Injunksi) yang diberikan pada 21/12/2022 masih lagi absah dengan mengeluarkan arahan penetapan tarikh pengurusan kes dan arahan untuk Pemohon memfailkan Affidavit Jawapan sedangkan tidak wujud sebarang permohonan dan perintah bagi melanjutkan Tempoh Penyerahan dokumen Permohonan *Ex-Parte*, Permohonan Perakuan Segera dan Perintah *Ex-Parte* dikeluarkan oleh mahkamah. Tindakan ini ternyata menyalahi kehendak Garis Panduan 10(5) Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 yang menyatakan seperti berikut:

”(5) Kecuali dilanjutkan oleh Mahkamah, kegagalan pihak Pemohon mematuhi syarat yang ditetapkan dalam sub Garis Panduan 10(4) hendaklah menyebabkan Perintah Ex-Parte terbatal apabila berakhirnya tempoh tujuh (7) hari tersebut.”

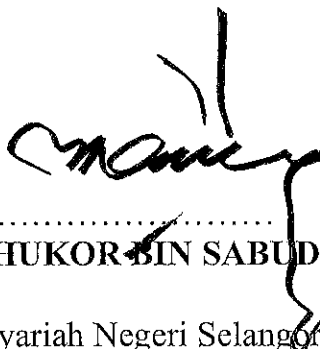
[16] Sehubungan dengan itu berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah Kami nyatakan di atas, maka Kami berpuas hati dan dengan sebulat suara menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusannya dengan mengarahkan untuk prosiding *Inter-Parte* diteruskan serta mengarahkan untuk pihak Pemohon memfailkan Affidavit Jawapan walaupun tempoh penerimaan dokumen melebihi tempoh yang dibenarkan tanpa ada sebarang kelulusan atau perintah pelanjutan tempoh masa penyerahan adalah suatu tindakan yang silap serta wujudnya kecacatan yang secara material bercanggah dengan kehendak undang-undang yang mewajarkan untuk Kami campurtangan agar kepentingan keadilan kepada kedua-dua pihak tidak dinafikan.

KEPUTUSAN

SETELAH KAMI meneliti Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Semakan oleh pihak Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Perintah interim *Ex-Parte* (Injunksi) bertarikh 21/12/2022 dalam kes Permohonan No.: 2212-H0210-441-0226 adalah **TERBATAL**.
3. keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh pada 19 haribulan Januari 2023 di dalam prosiding Permohonan No.: 2212-H0210-4411-0226 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJFABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor